



PENETAPAN

Nomor 5257 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 1 Oktober 2024, Nomor Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Mlg jo. Nomor 328/PDT/2024/PT SBY jo. Nomor 5257 K/PDT/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa ABDUL KHALIM, sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus S. Sugianto, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Kertanegara Associates”, beralamat di Jalan Raya Sawojajar, Ruko Mas Sawojajar, Blok M.25, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, pada pokoknya bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Mlg jo. Nomor 328/PDT/2024/PT SBY, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/PDT/2024/PT SBY tanggal 6 Juni 2024 jo. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 2 April 2024 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 5257 K/PDT/2024 dalam perkara antara:

ABDUL KHALIM, bertempat tinggal di Dusun Gondang, RT 001, RW 001, Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus S. Sugianto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Kertanegara Associates”, beralamat di Jalan Raya Sawojajar, Ruko Mas Sawojajar, Blok M.25, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024; Pemohon Kasasi;

Lawan

PRISMA ROHMAN WARDANA, bertempat tinggal di Bratang Gede 3-H/28. RT.12, RW.07, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan

Halaman 1 dari 4. Penetapan Nomor 5257 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Santosa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Fajar-Wongsodimedjo dan Rekan", beralamat di Jalan Simpang Sulfat Selatan III/22 (37), RT 003, RW 006, Kelurahan Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024; Termohon Kasasi;

Dan

SUGIANTO, S.H., M.Kn., Notaris yang beralamat di Songsong, Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 159, RT 02, RW 01, Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Malang dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 2 dari 4. Penetapan Nomor 5257 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi **ABDUL KHALIM** tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/PDT/2024/PT SBY, tanggal 6 Juni 2024 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 2 April 2024 dalam perkara tersebut;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 5257 K/PDT/2024 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata;
- Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Malang;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan oleh Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 3 dari 4. Penetapan Nomor 5257 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | <u>480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001